

3.1 naliczyć dodatkową opłatę eksploatacyjną w wysokości 25 zł za każdy Terminal POS, jeżeli w danym miesiącu Akceptant zrealizował obrót niższy niż 80% zadeklarowanej średniej wielkości sprzedaży;

3.2 naliczyć dodatkową opłatę eksploatacyjną w wysokości 50 zł za każdy Terminal POS, jeżeli w danym miesiącu Akceptant zrealizował obrót niższy niż 50% zadeklarowanej średniej wielkości sprzedaży.

4. Zobowiązanie Akceptanta do osiągnięcia zadeklarowanej średniej, miesięcznej wielkości sprzedaży Elektronicznych Doładowań obowiązuje w stosunku do każdego Terminala POS począwszy od drugiego, pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie uruchomienia na nim funkcjonalności Elektronicznych Doładowań.

5. Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań Akceptant otrzyma Upust od wartości brutto kwoty widniejącej na Paragonie w następującej wysokości:

PPkt.	Wartość procentowa Upustu teleKODZIK	Wartość procentowa Upustu telePOMPKA	Nazwa Elektronicznego Doładowania	Nazwa Operatora usług przedpłaconych
2.1			Orange/NJUmobile	Orange Polska Spółka Akcyjna
2.2			Plus	Polkomtel Sp. z o.o.
2.3			T-Mobile na kartę	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
2.4			Heyah	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
2.5			Play	P4 Sp. z o.o.
2.6		n/d	Telegrosik	Galena Sp. z o.o.
2.7		n/d	Virgin Mobile	Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.
2.8		n/d	Lycamobile	Lycamobile Sp. z o.o.
2.9		n/d	GT Mobile	Lycamobile Sp. z o.o.
2.10		n/d	Vectone Mobile	Mundio Mobile Sp. z o.o.
2.11		n/d	Delight Mobile	Mundio Mobile Sp. z o.o.

6. eService zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości Upustu oraz dodawania i usuwania z oferty Elektronicznych Doładowań i/lub Operatorów usług przedpłaconych w formie określonej w § 4 ust. 8 Umowy współpracy z eService lub w formie komunikatu, który zostanie wyświetlony na ekranie Terminala POS oraz wydrukowany na Paragonie. Postanowienia § 4 ust. 8 Umowy współpracy z eService będą stosowane odpowiednio z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku informowania Akceptanta o zmianie Upustu w formie komunikatu wyświetlonego na ekranie Terminala POS za datę obowiązywania nowych warunków uznaje się datę wyświetlenia komunikatu na Terminalu POS.

§ 3 Rozliczenia

- Akceptant będzie prowadził sprzedaż Elektronicznych Doładowań w formie teleKODZIK i/lub telePOMPKA, zgodnie ze wskazaniem w ust. 1. niniejszego Załącznika. Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań Akceptant otrzyma Upust w wysokości określonej w ust. 5 niniejszego Załącznika. Upust wyliczony od wartości brutto Elektronicznych Doładowań zawiera podatek VAT.
- Cenę sprzedaży Elektronicznych Doładowań przez Akceptanta Klientowi określa kwota widniejąca na Paragonie.
- Z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań w Terminalu POS, Akceptant zapłaci miesięcznie eService opłatę za używanie oprogramowania umożliwiającego sprzedaż Elektronicznych Doładowań w ramach niniejszej Umowy za każdy Terminal POS, na którym uruchomiona jest funkcjonalność Elektronicznych Doładowań w wysokości zł netto. Opłata naliczana będzie od pierwszego pełnego miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie funkcjonalności telePOMPKA i/lub teleKODZIK do ostatniego miesiąca włącznie, w którym usługa jest aktywna.
- Sprzedaż Elektronicznych Jednostek Doładowania rozliczana będzie w trybie dziennym, tzn. codziennie będzie następowało rozliczenie sprzedaży Elektronicznych Doładowań dokonanych w dniu poprzednim.
- Rozliczenie sprzedaży Elektronicznych Doładowań będzie dokonywane przez eService w trybie Kompensacji Należności i/lub polecenia zapłaty. W tym celu eService każdego dnia potrąci kwotę należności Akceptanta wobec eService z kwoty należnej Akceptantowi z tytułu zrealizowanych u Akceptanta transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych w oparciu o aktualnie obowiązującą umowę regulującą akceptację instrumentów płatniczych przez Akceptanta.
- Jeżeli kwota należna Akceptantowi z tytułu zrealizowanych u Akceptanta transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych będzie niższa od kwoty, jaką Akceptant winien przekazać eService z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań oraz innych opłat należnych eService, eService dokona dodatkowo obciążenia konta Akceptanta w trybie polecenia zapłaty na kwotę pozostającą do rozliczenia.
- Akceptant wystawi eService zgodę płatnika w celu umożliwienia eService obciążania rachunku bankowego Akceptanta w drodze polecenia zapłaty w przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 5. W przypadku braku uregulowania należności powstałych w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań, Akceptant wyraża zgodę na obciążenie rachunku bankowego Akceptanta w drodze polecenia zapłaty również po wyłączeniu/zakończeniu świadczenia usługi w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań. Wzór polecenia zapłaty stanowi Załącznik do Umowy współpracy z eService.
- W przypadku dni wolnych od pracy dniem wystawienia polecenia zapłaty będzie pierwszy następny dzień roboczy. Polecenie zapłaty będzie wówczas zbiorczo obejmować Elektroniczne Doładowania dokonane w tym okresie.
- Akceptant nie może pobierać od Klienta jakichkolwiek dodatkowych korzyści ponad określone w ust. 2.
- W przypadku nieprzyjęcia (odmowy realizacji) przez bank Akceptanta lub odwołania polecenia zapłaty przez Akceptanta, a także odwołania zgody na stosowanie polecenia zapłaty, eService w trybie natychmiastowym wstrzyma możliwość sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Terminala POS do momentu wyjaśnienia sytuacji. eService ma prawo do obciążenia Akceptanta opłatą w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto za ponowne wznowienie możliwości sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Terminala POS.
- W przypadku nieprzestrzegania przez Akceptanta reguł, o których mowa w ust.9 powyżej, eService może nałożyć na Akceptanta karę w wysokości 5 000 (pięć tysięcy złotych) zł za każde takie naruszenie.
- W przypadku nieprzyjęcia (odmowy realizacji) przez bank Akceptanta polecenia zapłaty z przyczyn spowodowanych przez Akceptanta lub bezzasadnego odwołania polecenia zapłaty przez Akceptanta, a także odwołania zgody na stosowanie polecenia zapłaty, Akceptant zapłaci karę pieniężną w łącznej wysokości 10% nieprzyjętego przez bank płatnika bądź odwołanego polecenia zapłaty, jednak nie mniej niż 500 (pięćset złotych) zł.
- Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań, eService wystawi Akceptantowi fakturę w trybie miesięcznym, w ciągu 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym prowadzona była sprzedaż Elektronicznych Doładowań.
- W przypadku braku możliwości rozliczenia kwot należnych eService w trybie Kompensacji Należności i/lub polecenia zapłaty, Akceptant jest zobligowany do uregulowania wierzytelności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
- Akceptant upoważnia eService do wystawiania faktur VAT bez podpisu Akceptanta zgodnie z postanowieniami Umowy Współpracy z eService oraz obowiązującymi przepisami.

§ 4 Wsparcie marketingowe

- eService dostarczy materiały informacyjne i reklamowe do Akceptantów najpóźniej w dniu uruchomienia sprzedaży Elektronicznych Doładowań w danym Punkcie Sprzedaży.
- Akceptant zobowiązuje się do zamieszczania materiałów marketingowych w Punktach Sprzedaży obsługujących Elektroniczne Doładowania.

3. Akceptant wyraża zgodę na używanie nazwy, logotypu oraz danych teleadresowych Punktów Sprzedaży Akceptanta w materiałach informacyjnych na temat sprzedaży Elektronicznych Doładowań publikowanych przez Operatora usług przedpłaconych bądź eService.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje transakcji Elektronicznego Doładowania zgłoszone przez Klienta rozpatrywane są wyłącznie przez Operatora usługi przedpłaconej, zgodnie z regulaminem usługi przedpłaconej. Szczegółowe regulacje zawiera regulamin świadczenia usług przez Operatora usługi przedpłaconej.
2. Reklamacje transakcji doładowań dokonanych kartami płatniczymi obsługiwane są zgodnie z regulacjami akceptacji instrumentów płatniczych.
3. Koszty nieuzasadnionych reklamacji obciążają Akceptanta.
4. Potwierdzeniem dokonania sprzedaży Elektronicznych Doładowań jest wydruk z Terminala POS w postaci Paragonu, który Akceptant powinien przekazać każdemu Klientowi dokonującemu zakupu Elektronicznych Doładowań. Akceptant zobowiązany jest zachować kopię każdej sprzedaży do celów kontrolnych i reklamacyjnych przez okres 12 m-cy od dokonania transakcji.

§ 6 Definicje

Poniższym terminom używanym w Załączniku nadaje się następujące znaczenie:

Konto usługi przedpłaconej – konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Operatorów usług przedpłaconych, na zasadzie przedpłaty na poczet przyszłych usług, niewymagające opłacenia stałych opłat lub abonamentu.

telePOMPKA – forma Elektronicznego Doładowania polegającego na automatycznym zasileniu wskazanego przez Klienta Konta usługi przedpłaconej.

teleKODZIK (Kod Elektroniczny) – forma Elektronicznego Doładowania polegająca na dostarczeniu Klientowi unikalnej kombinacji znaków, którą należy uaktywnić w systemie Operatora usług przedpłaconych.

Elektroniczne Doładowanie – forma elektronicznego uzupełnienia Konta usługi przedpłaconej, polegająca na zwiększeniu kwoty do wykorzystania zaliczonej na poczet usługi przedpłaconej o wartość zwiększenia.

Elektroniczna Jednostka Doładowania – jednostkowa wartość Elektronicznego Doładowania Konta usługi przedpłaconej, sprzedawana przez eService Akceptantowi, a następnie odsprzedawana przez Akceptanta Klientowi.

Klient – osoba kupująca Elektroniczne Doładowanie od Akceptanta.

Kompensacja Należności – rozliczenie zobowiązania Akceptanta wobec eService z wykorzystaniem środków należnych Akceptantowi od PKO Bank Polski S.A. i/lub eService z tytułu transakcji płatniczych zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującej umowy regulującej akceptację instrumentów płatniczych przez Akceptanta.

Upust – prowizja Akceptanta stanowiąca procent liczony od ceny brutto Elektronicznego Doładowania w sposób opisany w ust. 5 Załącznika w zakresie sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań.

Operator usług przedpłaconych – przedsiębiorstwo świadczące usługi przedpłacone.

Paragon – wydruk z Terminala POS zawierający dane transakcji Elektronicznego Doładowania.

Punkt Sprzedaży – Placówka należąca do przedsiębiorstwa Akceptanta, w której dokonywana jest sprzedaż Elektronicznych Doładowań Klientom.

Za eService



Marek Paradowski
Prezes Zarządu
eService



Joanna Seklecka
Wiceprezes Zarządu
eService

--	--	--	--	--

Nr sprzedażowy PH

.....

podpis PH